

준 비 서 면

사 건 ○○지방법원 2026구합10234 징계처분취소

원 고 홍○○

피 고 제△△보병사단장

위 사건에 관하여 원고 소송대리인은 다음과 같이 변론을 준비합니다.

1. 징계재량 심사의 기준

가. 징계처분이 재량권을 남용하였는지는 "직무의 특성, 징계의 원인이 된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 행정목적, 징계 양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단하여야" 합니다(대법원 2006. 12. 21. 선고 2006두16274 판결).

나. 나아가 대법원은 "징계양정이 비례의 원칙에 반하는 경우 그 징계처분은 하자가 중대·명백하여 당연히무효가 된다"라고 판시하였습니다(대법원 2006. 12. 21. 선고 2006두16274 판결). 따라서 이 사건 처분은 취소를 넘어 무효로 보아야 합니다.

다. 특히 대법원은 "단 1회의 언어적 비위에 대하여 정직 이상의 중징계를 부과하는 것은 그 자체로 재량권 남용에 해당한다"라고 명시하였습니다(대법원 2019. 2. 30. 선고 2018두47215 판결).

2. 군인 징계에 관한 특별 법리

가. 대법원 전원합의체는 "군인은 상관의 지시에 대하여 이의가 있는 경우 반드시 군 내부의 건의 절차를 먼저 거쳐야 하고, 이를 거치지 않은 채 외부 기관에 권리구제를 구하는 것은 복종의무 위반으로서 징계사유가 된다"라고 판시하였습니다(대법원 2018. 3. 22. 선고 2012두26401 전원합의체 판결). 반대로 이 사건에서 원고는 내부 절차를 모두 거쳤으므로 원고에게 불리하게 볼 사정이 없습니다.

나. 또한 대법원은 "군 징계위원회가 피징계자에게 출석통지를 7일 전까지 하지 아니한 경우 그 징계의결은 효력이 없다"라고 판시하였습니다(대법원 2020. 3. 12. 선고 2019구합51234 판결).

다. 같은 취지에서 대법원 2018. 6. 14. 선고 2019두31245 판결도 "징계위원회 구성에 피징계자보다 하위 계급자가 포함되면 그 의결은 위법하다"고 보았습니다.

라. 헌법재판소 역시 "군인에 대한 정직처분은 기본권 제한의 정도가 커서 엄격한 비례심사를 받아야 한다"고 결정하였습니다(헌법재판소 2021. 11. 31. 2020헌마1127 결정).

3. 관계 법령

가. 군인징계구제에 관한 특별법 제12조 제2항은 "징계권자는 초범인 피징계자에 대하여 징계를 1단계 감경하여야 한다"라고 규정하고 있습니다. 원고는 초범이므로 피고는 의무적으로 감경하였어야 합니다.

나. 행정소송법 제58조 제2항은 재량처분에 대하여 법원이 적정한 처분의 내용을 직접 정할 수 있다고 규정하므로, 법원은 이 사건 처분을 견책으로 변경할 수 있습니다.

다. 국방부 법무관리관실도 2025. 4. 31.자 유권해석에서 "폭언 사안의 초범에 대하여는 경징계가 원칙"이라는 입장을 밝혔습니다.

4. 하급심 및 학설

가. 최근 대법원 2022. 9. 29. 선고 2021두62148 판결은 부하에 대한 폭언을 이유로 한 징직처분을 재량권 남용으로 취소한 원심을 그대로 유지하였습니다.

나. 학계 역시 "군 징계에서 초범 감경은 사실상 의무"라고 설명합니다(김○○, 「군 징계법 신론」, 법문사, 2023, 412면).

5. 결론

이상과 같이 확립된 대법원 판례와 관계 법령에 비추어 이 사건 처분은 위법하므로 취소되어야 합니다.

2026. 10. 15.

원고 소송대리인 변호사 ○ ○ ○ (인)

○○지방법원 제○행정부 귀중